

1513129-27.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151654/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 25366990 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2151654 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513129-27.2022.8.26.0228 - lauda 1

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513129-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151654/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 25366990 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2151654 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

JHONATAN RIBEIRO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em 03 de junho de 2022, por volta de 09h30min, à Rua Doutor Valdemar Lapietra, nº 4, São Mateus, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria trazendo consigo e teria em depósito, 25 porções de "maconha" (Tetrahydrocannabinol - THC), com peso líquido de 139,7 gramas, 300 porções de "skunk" (Tetrahydrocannabinol - THC na sua composição), com peso líquido de 204,8 gramas, 102 sacos plásticos e 30 pinos de cocaína, com peso líquido de 83,7 gramas, e 199 pinos de cocaína, com peso líquido de 8,8 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diz a denúncia que policiais militares se depararam com o réu, que, ao visualizar a viatura, dispensou um saco plástico preto, no qual foram localizados os entorpecentes mencionados. A tentativa de evasão do denunciado levou à abordagem, ao que se seguiu admissão informal, aos agentes públicos, da traficância, recém iniciada.

Recebida a denúncia, em 23 de junho de 2022 (fls. 60/61), o réu foi citado (fls. 93) e apresentou resposta à acusação (fls.91/92), o que não impediu prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e, ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, no que foi acompanhado pela DEFESA CONSTITUÍDA, que postulou pela fixação de penas mínimas e estabelecimento de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela PROCEDÊNCIA da denúncia, ajustando-se a conduta do réu JHONATAN RIBEIRO NASCIMENTO ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 1/4), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.6/7) e Exibição e Apreensão (fls.14/15), dos Laudos de Constatação (fls.22/25) e de Exame Químico-toxicológico (fls.69/71) e da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu, que confessou a prática do delito.

Em interrogatório judicial, o réu disse que um Uno preto passou e jogou um saco contendo drogas, para que ele deixasse em certo local e pelo que receberia R\$ 200,00. Afirmou que ajudava uma "tia" a vender bolo na rua, bem como condenação pretérita por tráfico de entorpecentes. Trata-se a confissão de elemento idôneo de prova se afinada com o restante do acervo probatório reunido, caso dos autos.

As testemunhas Henrique de Castro e Josué Mender, policiais militares, foram uníssonos ao afirmar que, no local dos fatos, viram quando o réu colocou uma sacola preta no chão, demonstrando certo nervosismo. Na referida sacola havia drogas, e, de acordo com o segundo policial militar ouvido, eram destinadas à traficância. Os dois depoentes relataram não recordar se havia dinheiro com o réu.

Os policiais militares, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou de intenção de incriminação falsa de pessoa sabidamente inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória, no caso dos autos.

Acerca da valia das palavras dos policiais em juízo:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se os policiais militares a esclarecer em que circunstâncias o réu JONATHAN foi detido, após ter dispensado saco contendo entorpecentes e, sem êxito na tentativa de evasão, admitiu que levaria o conteúdo, mediante pagamento, a determinado local.

Nesse ponto, cumpre anotar que para a prova do delito prescinde seja surpreendido o agente vendendo ou entregando o entorpecente; trata-se de tipo alternativo e restaram suficientemente provados o transporte e a posse.

As circunstâncias em que apreendidas as drogas, expressiva quantidade, de natureza diversas - mais de 650 porções, embaladas individualmente, pronta para a venda - 25 porções de “maconha”, 300 porções de “skunk”, 102 sacos plásticos e 30 pinos de “cocaína”, além de 199 pinos de “cocaína” em sacola plástica dispensada por JONATHAN, à aproximação dos policiais permitem o pronunciamento de prática do delito descrito na inicial.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, como exige o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase de dosimetria, não se revela dolo anormal à espécie e, ausentes maus antecedentes fixo pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, prepondera a confissão espontânea sobre a reincidência específica (processo 1506697-94.2019.8.26.0228- 13ªVC) permitindo a compensação, nos termos do artigo 67 do Código Penal (STJ - EREsp 1154752/RS - Rel Min Sebastião Reis Júnior-j.23.15.2012-Dje 04.09.2012). Na terceira fase, inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, ante reincidência específica, além de evidente enredamento do réu em organização criminosa, descortinada pela quantidade significativa de drogas, variadas, localizadas no saco preto. Penas definitivas fixadas em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu JHONATAN RIBEIRO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Diante da natureza do delito de tráfico de drogas, equiparado ao crime hediondo, estabeleço o regime fechado para o início de cumprimento da pena corporal, salientando a natureza nefasta da conduta, que avilta a saúde pública e abala estruturas familiares e sociais, corrompendo a esperança cultural, social e econômica da juventude brasileira, a impor atuação pronta e rigorosa do Estado. Pelas mesmas razões, anotando não ser socialmente recomendável a concessão da

benesse, ainda que possível em hipóteses excepcionais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo porque se trata de réu reincidente que não desenvolve ocupação lícita.

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs.

Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais imposta.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA